

**MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5061623-68.2024.4.02.5101/RJ**

**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL JULIANA BRANDAO DA SILVEIRA COUTO

**IMPETRANTE:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**IMPETRADO:** JUÍZO SUBSTITUTO DA 1ª VF DE BARRA DO PIRAÍ

**EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. TRANSAÇÃO FIRMADA EM AUDIÊNCIA, ESTANDO CONSIGNADAS EM SEU TERMO A LEITURA E ACEITAÇÃO DE TODOS OS ITENS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. SEGURANÇA DENEGADA.**

**ACÓRDÃO**

A 1ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, DENEGAR A SEGURANÇA, mantendo na íntegra o ato judicial impugnado dos autos originários, nos termos da fundamentação supra. Sem honorários advocatícios, nos termos artigo 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas nº 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se as partes e o MPF. O juizado de origem será automaticamente informado através do sistema processual informatizado sobre o teor da presente decisão. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se com as cautelas de praxe, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 07 de novembro de 2024.

5061623-68.2024.4.02.5101

510014646516 .V3

**MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5061623-68.2024.4.02.5101/RJ**

**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL JULIANA BRANDAO DA SILVEIRA COUTO

**IMPETRANTE:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**IMPETRADO:** JUÍZO SUBSTITUTO DA 1ª VF DE BARRA DO PIRAÍ

**RELATÓRIO**

Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo INSS em face de ato do juízo substituto da 1ª Vara Federal de Barra do Piraí, que acolheu a impugnação feita pela parte autora dos autos de origem à implantação da pensão de forma não vitalícia, considerando-se os termos do acordo firmado em audiência.

A decisão impugnada tem o seguinte teor:

**Evento 38 dos autos de origem:**

*"Evento 34 - Assiste razão à autora.*

*Transcrevo parte do acordo homologado em audiência (26.1):*

*Após a oitiva da segunda testemunha, o juiz perguntou ao INSS se haveria interesse na autocomposição. O réu então propôs o seguinte acordo:*

*1. O reconhecimento da união estável entre a autora e o senhor LUÍS HUMBERTO MARTINEZ CASTRO, por período superior a 2 (dois) anos e a **implantação do benefício de pensão por morte vitalícia** em 30 dias, a partir da intimação da CEAB-DJ, com DIB em 22/10/2019 (DER do NB 192.157.089-7) e DIP em 01/04/2024; (grifo nosso).*

*Assim, **INTIME-SE** o réu, por sua procuradoria e CEAB/DJ para, no prazo de 10 dias, **RETIFICAR** as dados do benefício da parte autora (31.1), fazendo constar a vitaliciedade do benefício conforme acordo homologado e transitado em julgado."*

Com efeito, no processo originário, foi realizada audiência, na qual houve proposta de acordo pelo INSS, aceitação pela autora e homologação judicial.

O Item 1 da proposta estabelece que a pensão será vitalícia, apesar de, pela legislação vigente na data do óbito, a idade da autora não permitir a vitaliciedade do benefício.

Ao implantar a pensão, o INSS fixou uma Data de Cessação do Benefício (DCB) futura. A autora, então, peticionou nos autos originários e a autoridade impetrada determinou o cumprimento do acordo.

O INSS impetrou o presente remédio contra essa decisão, alegando que não fez a proposta nesses termos, porque seria contra a lei.

Por isso, pediu a concessão liminar de tutela de urgência para determinar a suspensão dos efeitos da decisão guerreada até o julgamento final deste Mandado de Segurança.

Requeru, ao final, a concessão da ordem mandamental, para se revogar a referida decisão.

Decisão que indeferiu a liminar (Evento 3).

O Juízo impetrado não prestou informações.

A parte autora dos autos de origem, como parte interessada, ficou inerte (Evento 14).

O Ministério Público Federal deixou de se manifestar (Evento 16).

**É o breve relatório. Passo a proferir o voto.**

## VOTO

Ultrapassadas as questões relativas à viabilidade e à tempestividade do presente *mandamus* na decisão de Evento 3, passemos à análise do ato coator.

Na ação originária, foi homologado o acordo celebrado entre as partes, com os seguintes itens, arrolados no Termo de Audiência:

*"1. O reconhecimento da união estável entre a autora e o senhor LUÍS HUMBERTO MARTINEZ CASTRO, por período superior a 2 (dois) anos e a implantação do benefício de pensão por morte vitalícia em 30 dias, a partir da intimação da CEAB-DJ, com DIB em 22/10/2019 (DER do NB 192.157.089-7) e DIP em 01/04/2024;*

*2. O pagamento de 95% dos atrasados no período entre a data da DIB e a DIP, com juros e correção monetária conforme Manual de Cálculos da Justiça Federal, observada a EC 113/2021 (08/12/2021);*

*3. Os cálculos dos atrasados serão apresentados pela INSS no prazo de 30 dias a partir da implementação do benefício;*

*4. A parte autora declara NÃO RECEBER benefício previdenciário, pelo RGPS ou RPPS;*

*5. As partes renunciam ao prazo recursal."*

O juiz homologou o acordo realizado pelas partes e a CEAB foi intimada para implantar o benefício.

Em virtude da idade da autora na data do óbito (29 anos), foi fixada a DCB em 10 anos, conforme o artigo 77, §2º, V, da Lei nº 8.213/1991, o que motivou a demandante a requerer à autoridade impetrada o cumprimento dos termos do acordo, o que foi deferido.

Defende o INSS que não consta do Evento 26 dos autos principais sua manifestação acerca da duração do benefício.

Por isso, aduz que provavelmente houve erro material no momento em que foi redigido o termo de audiência, considerando-se a publicação da Lei nº 13.135/2015, que promoveu alterações na Lei nº 8.213/1991. Com efeito, dentre tais alterações, passou-se a estabelecer um requisito etário para a duração do benefício de pensão por morte de cônjuges e companheiros, de modo que nem todo benefício será vitalício.

Ocorre que, em que pese não haver registro do teor do acordo ofertado pelo INSS, existe a transcrição dos itens no Termo de Audiência, no qual consta que *"foi lido por todos, sem impugnação"*.

Deste modo, entende-se que a vitaliciedade da pensão integrou a proposta de transação, assim como foi englobada na concordância da outra parte.

Ante o exposto, voto no sentido de **DENEGAR A SEGURANÇA**, mantendo na íntegra o ato judicial impugnado dos autos originários, nos termos da fundamentação *supra*. Sem honorários advocatícios, nos termos artigo 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas nº 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se as partes e o MPF.

O juizado de origem será automaticamente informado através do sistema processual informatizado sobre o teor da presente decisão. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se com as cautelas de praxe.

**5061623-68.2024.4.02.5101**

**510014646515 .V10**